

0015390-35.2015.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 1/2015 - 5ª Seccional - Leste, 1/2015 - 5ª Seccional - Leste

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO ALVES FEITOSA JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

JULIO ALVES FEITOSA JUNIOR, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0015390-35.2015.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0015390-35.2015.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 1/2015 - 5ª Seccional - Leste, 1/2015 - 5ª Seccional - Leste

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO ALVES FEITOSA JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

JULIO ALVES FEITOSA JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque n dia 24 de fevereiro de 2015, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de tráfico, 6,3g de cocaína e 34g de maconha, substâncias entorpecentes e que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia (fls. 1d/3d) veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 23 de abril de 2015 (fl. 110).

O réu foi devidamente citado (fls. 112/114) e apresentou resposta à acusação (fls. 121).

Em 09 de dezembro de 2015 sobreveio sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou o réu como incurso no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, à pena de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 220 (duzentos e vinte) dias-multa (fls. 130/140).

A sentença foi publicada em audiência, transitando em julgado para a acusação em 14 de dezembro de 2016 (fls. 161).

O sentenciado recorreu.

Foi dado parcial provimento ao recurso, reduzindo a pena para 2 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, e 200 (duzentos) dias-multa, substituída por restritiva de direitos (fls. 175).

O v. Acórdão foi publicado em 03 de março de 2017, transitando em julgado em 07 de junho de 2017.

Não obstante haver determinação, não foi expedida guia de recolhimento para que o sentenciado iniciasse o cumprimento da pena imposta.

É o relatório.

Decido.

Imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, causa de extinção da punibilidade.

Transitada em julgado a sentença condenatória, o prazo prescricional é regulado pela pena aplicada, conforme disposto no artigo 110, caput, do Código Penal.

O réu foi condenado definitivamente a 2 (dois) anos de reclusão, com trânsito para a acusação em 14 de dezembro de 2016.

Nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, penas iguais ou superiores a 01 (um) ano, que não excedam a 02 (dois) anos, prescrevem em 04 (quatro) anos.

A publicação do v. Acórdão – 03 de março de 2017, interrompeu o prazo prescricional, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal.

O sentenciado ficou preso por outro motivo de 24 de dezembro de 2018 até 15 de maio de 2019, de modo que, nos termos do artigo 116, parágrafo único, a prescrição não correu nesse período (fls. 191).

Não existem outras causas interruptivas ou suspensivas da prescrição a incidir no presente caso.

Desta feita, considerando o tempo decorrido entre o acórdão condenatório, até a presente data, descontando-se o período em que a prescrição não correu, já se passaram mais de 04 (quatro) anos.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de JULIO ALVES FEITOSA JUNIOR, na forma dos artigos 109, inciso V, c.c. 107, inciso IV e 110, todos do Código Penal, bem como artigo 61 do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado, autorizo a destruição do entorpecente apreendido e decreto a perda dos valores apreendidos em favor da União. Oficie-se.

Oportunamente, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P. I.C.

São Paulo, 16 de dezembro de 2021.

Fernando Augusto Andrade Conceição
Juiz de Direito